

1500184-72.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178787/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 18837669 -

DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2178787 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TAVARES DUARTE

Juíza de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500184-72.2021.8.26.0315 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500184-72.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178787/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 18837669 -

DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2178787 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TAVARES DUARTE

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

LUCAS TAVARES DUARTE, vulgo "Piracicaba", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 02 de julho de 2021, por volta das 07h41, na esquina da Praça São Pedro com a Rua São Salvador, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega

a terceiros, consistentes em 12 porções de maconha, com peso líquido de 22,56 gramas, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 22 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 80/83), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O defensor apresentou resposta à acusação (fls.105/107).

A denúncia foi recebida no dia 26 de novembro de 2021 (fls.108/109).

O acusado foi citado (fls.130).

Em instrução criminal foram ouvidas as duas testemunhas comuns e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime, gravado em mídia, ofertada em audiência (fls. 132/133).

Para a defesa, os debates foram substituídos por Memoriais.

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 139/148).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), de exibição e apreensão (fls.22), pelo boletim de ocorrência nº AD0441-1/2021 (fls.19/21), auto de constatação preliminar (fls.23/24), laudo de objeto (fls.76/79), laudo de exame químico-toxicológico (fls.80/83).

O réu, mesmo intimado para comparecer na audiência de instrução (fls. 130), não compareceu na audiência para ofertar sua versão, tornando-se revel.

Roseval Wilson Fernandes e Felipe Neves dos Santos, guardas civis municipais, relataram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos e visualizaram o réu, encostado num muro e outra pessoa passando por ele. O réu, quando visualizou a viatura saiu do local, causando suspeita e então resolveram abordar. Na abordagem, o GCM Roseval localizou 12 porções de maconha. Relataram que o réu é conhecido dos meios policiais, pelo seu envolvimento no tráfico de entorpecentes.

Ainda, de acordo com o GCM Neves, o réu, ao ser abordado, confessou informalmente a traficância e disse que já havia vendido 03 porções de maconha, totalizando o dinheiro apreendido no importe de R\$ 15,00. O réu também já foi visto, após os fatos, em locais conhecidos com pontos de venda de drogas e tem a alcunha de "Piracicaba".

Pelas provas colhidas não há dúvidas que o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos. Daí decorre que a droga só pode pertencer ao acusado, não havendo razões que desmereçam os uníssomos depoimentos dos milicianos, os quais precisamente narraram o ocorrido e o local do encontro da substância entorpecente. No entanto, não ficou demonstrado que o acusado a comercializava.

Para a caracterização da venda em caso de quantidade pequena de droga encontrada, devem estar presentes outras circunstâncias que autorizem tal conclusão.

O fato de o réu estar encostado em local conhecido como ponto de venda de drogas, em atitude suspeita, não quer significar, de imediato que estava no local para vender entorpecentes.

Além disso, a quantidade de entorpecentes localizada com o réu e também de dinheiro não leva a indícios concretos de que estaria comercializando.

A interpretação há de ser, por conseguinte, favorável ao acusado, pois não restou inequívoco o especial fim de agir.

Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, merece prosperar a desclassificação para o crime de porte de entorpecente para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei nº. 11.343/06.

Contudo, tal artigo não prevê pena privativa de liberdade, mas sim "advertência", "prestação de serviços à comunidade" ou "medida educativa", pelo prazo máximo de cinco meses se primário e dez meses se reincidente.

O acusado não é primário (certidão de fls. 35/36), possuindo anterior condenação

também por porte de entorpecentes. Assim, fixa-se a pena em 08 meses de prestação de serviços à comunidade.

Isto posto e considerando o que mais dos autos consta, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condena-se LUCAS TAVARES DUARTE (RG. 49912304) como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 à pena de 08 (meses) de prestação de serviços à comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Oficie-se ao Instituto de Criminalística e Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 30 de agosto de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA